

Nr. 149 Besprechung der Staatssekretäre Krohn und Stuckart vom 27. Juni 1938, 13.30 Uhr*R 3901/20637, Bl. 44–45 Aufzeichnung des StS Krohn**Beginn: 13:30**Betrifft: Organisationen [sic] der Sozial Verwaltungen des Reichs¹.**1. Vermerk:*

Ich sprach heute nochmals mit Herrn Staatssekretär Dr. *Stuckart* über die Vereinheitlichung der Sozialverwaltung und ihre Verbindung mit der allgemeinen Verwaltung². Ich führte aus, ich sei von einem beteiligten Herrn dringend vor der Verbindung mit der allgemeinen Verwaltung gewarnt worden, weil diese Verwaltung schwer zu leiten sei, jedenfalls die Garantie nicht gewähren könne, daß sie in gleicher Weise gehorche wie jetzt die uns unterstehende Sonderverwaltung³. Ich müsse ferner fürchten, daß im Vierjahresplan Bedenken erhoben werden könnten, wonach die Eingliederung der Arbeitsämter in die allgemeine Verwaltung ihre Schlagkraft und damit die Durchführung des Vierjahresplans gefährde. Wir könnten uns nicht der Gefahr aussetzen, daß unser Vorschlag auf solche Weise zu Fall gebracht werde. Ich bat Herrn Staatssekretär Dr. *Stuckart* um Äußerung zu beidem.

Er äußerte sich im wesentlichen zu dem ersten Bedenken, betonte, daß die allgemeine Verwaltung im allgemeinen funktioniere, daß er allerdings zugeben müsse, für den Rest nicht Zusagen

¹ Meinte die verschiedenen Zweige der dem RAM unterstehenden soz. Verwaltungen (Gewerbeaufsicht, Sozialversicherung, Arbeitsordnung und -gerichtsbarkeit, Arbeitseinsatz und Arbeitslosenversicherung, Reichsversorgung, Wohnungs- und Siedlungswesen), welche infolge ihres jeweils spezifischen Entstehungszusammenhangs ganz unterschiedl. Organisationsformen ausgeprägt hatten und auf der mittleren Ebene (Länder, preuß. Provinzen) und in der Lokalinstanz (Landkreise, Gemeinden) unverbunden nebeneinander standen. Zu diesem Problem und einschläg. Reorganisationsüberlegungen s. grundsätzlich ARH III, Nr. 116. Mit Schreiben vom 9. 11. 1937, gRs., hatte StS Pfundtner/RIM, indem er sich auf Andeutungen von StS Krohn bezog, Verständnis für das Bemühen des RAM gezeigt, „die einzelnen Behörden Ihrer Verwaltung schärfer zusammenzufassen“, jedoch zugleich betont, „daß eine Zusammenfassung nur dann möglich wird, wenn sie unter Eingliederung in die allgemeine Verwaltung stattfindet“, also ohne Etablierung einer neuen Sonderverwaltung; R 3901/20637, Bl. 5.

² Auf Anregung Pfundtners (o. Anm. 1) hatte Krohn für den 21. 2. 1938 zu einer vertraul. Aussprache ins RAM eingeladen, zu der die StS Reinhardt/RFM, Stuckart/RIM und Landfried/PrFM sowie MD Sommer/StdF und MDgt. Gramsch/BVJP erschienen waren. Krohn und MD Rettig hatten dort anhand von Organigrammen ihre Überlegungen vorgestellt, die in der Mittelebene auf einen in die Landes- bzw. Provinzialverwaltung eingebauten „Chef der Sozialverwaltung“, im lokalen Bereich auf ein „Sozialamt“ neuen Typs hinausliefen. Krohn unterstrich allerdings schon bei dieser Gelegenheit, daß die solcherart zugestandene Eingliederung in die allgem. Verwaltung keinesfalls die Schlagkraft des dem RAM nachgeordneten Bereichs gefährden dürfe. Sitzungsvermerk und Organigramme in R 3901/20637, Bl. 23–30.

³ Am Ende der Besprechung vom 21. 2. (o. Anm. 2) hatte MDgt. Gramsch Krohn gegenüber „starke Bedenken“ geäußert, „ob wir nicht durch die Angliederung an die innere Verwaltung unsere gut funktionierende Verwaltung verschlechtern würden. ‚Reichstreuhänder und Landesarbeitsämter seien ja beinahe noch die einzige Verwaltung, die funktionierte.‘ Das werde anders werden, wenn sie zur inneren Verwaltung kämen. Gramsch sah allerdings schon in der Vereinigung von Treuhändern und Landesarbeitsämtern zu einer Verwaltung eine Gefahr der Politisierung und Störung der guten Verwaltung.“ Ebd. Bl. 25 f. Unter anderem Aspekt hatte auch MR Hartrodt/RAM am 20. 6. 1938 in einer Vorlage an MD Rettig von einer Angliederung oder auch nur Anlehnung an die allgem. Verwaltung auf Kreis- und Gemeindeebene abgeraten: „Ich weiß aus meiner eigenen vierjährigen Tätigkeit bei einem der größten preußischen Landratsämter, wie nebensächlich und stiefmütterlich alles behandelt wurde, was nicht der altüberkommenen inneren Verwaltung zugehörte, z. B. auch die Sozialversicherungsangelegenheiten. Diesem Schicksal möchte ich unsere Sozialaufgaben nicht ausgesetzt sehen. – [...] Ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, daß bei allen diesen Bestrebungen des RmDI auch die Absicht eine nicht unwesentliche Rolle spielt, für die Stammbehörden der allgemeinen und inneren Verwaltung einen möglichst großen Geschäftsumfang zu erzielen und aus ihnen ansehnliche Behörden zu schaffen, die eine hohe Einstufung ihrer Leiter rechtfertigen. Die Hebung der Stellung seiner Beamten geht aber zu Lasten der Beamten der anderen Verwaltungen. Daß die Verwaltung durch die Zusammenballung von Aufgaben nicht billiger, nicht beweglicher und nicht schlagkräftiger wird, steht für mich außer Zweifel.“ Ebd. Bl. 31 f.

zu können, sie werde in gleicher Weise zu lenken sein wie unsere Sonderverwaltung; er müsse aber gleichwohl die baldige Angliederung der Sozialverwaltung an die allgemeine Verwaltung als Ziel sehen⁴. Die Sozialverwaltung werde auch als selbständige Verwaltung sich dem auf die Dauer nicht widersetzen können, daß sie unter die Befehlsgewalt des Leiters der allgemeinen Mittelinstanz komme. Denn der Führer halte an der Auffassung fest, daß in der Mittelinstanz die Personalunion zwischen dem Leiter der Staatsverwaltung und dem Gauleiter bestehen bleibe; dessen Forderung, auch über alle Sonderverwaltungen Befehlsgewalt zu haben, werde anerkannt werden müssen⁵. Staatssekretär *Dr. Stuckart* machte Andeutungen über die Absichten des Führers hinsichtlich der Gaueinteilung. Danach würde endgültig mit einer viel größeren Zahl zu rechnen sein, als wir sie heute haben. Im Zusammenhang mit dieser Absicht stehe die Zerlegung Österreichs in sieben Gaue⁶. Ich äußerte nachdrücklich Bedenken dagegen, ob sich bei so zahlreichen Gauen (55–70) eine schlagkräftige Regierung von Berlin aus überhaupt werde durchführen lassen. Staatssekretär *Dr. Stuckart* verwies auf das französische Beispiel; er versprach sich im Gegenteil durch diese Neueinteilung eine Stärkung der Zentralgewalt. Ich wies ferner noch darauf hin, es werde sich zweifellos für bestimmte Verwaltungsgebiete das Bedürfnis für eine großräumigere Aufteilung ergeben. Das werde dann nicht befriedigt werden können. Man hebe mit Recht so oft hervor, daß die preußische Einteilung in Regierungsbezirke sich bewährt habe. Sie sei aber über 100 Jahre alt. Wolle man diese bewährte Einteilung im Zeitalter von Eisenbahnen, Kraftfahrzeugen, Autobahnen und Flugzeugen auf das Reich übertragen, so müsse das folgerichtig etwa zu einer Einteilung führen, wie wir sie in unseren Provinzialgebieten gefunden hätten. Unsere Provinzialgebiete seien ja auch durchaus nicht willkürlich, sondern entsprächen den Bedürfnissen. Ich wandte mich noch gegen die Auffassung, daß etwa endgültig räumlich kleine Gaue, wie Düsseldorf, mit zahlreicher Bevölkerungszahl neben einem räumlich großen Gau, wie Pommern, bestehen könnten. Diese Einteilung sei heterogen. Man dürfe nicht nur von der Bevölkerungszahl ausgehen, sondern müsse bedenken, daß die räumliche Einteilung den Sitz der Behörden bestimme und daß für den Volksgenossen das räumliche Verhältnis zur Behörde stark ausschlaggebend sei. Man könne aber dem Pommern nicht weite Reisen zumuten, die man dem Westfalen mit Recht erspare. Staatssekretär *Dr. Stuckart* gab zu, daß die letzteren Bedenken sehr beachtlich seien.

Es wurde verabredet,

- 1.

Herrn Reichsminister *Dr. Lammers* zu bitten, die Staatssekretäre der beteiligten Ministerien noch einmal zu der grundsätzlichen Frage des Verwaltungsaufbaues zusammenzurufen, damit alle Beteiligten sich aussprechen könnten⁷;

- 2.

Herrn Staatssekretär *Körner* um eine Unterredung mit Staatssekretär *Dr. Stuckart* und mir über die voraussichtliche Stellung des Vierjahresplans zu den Vereinheitlichungsplänen zu bitten⁸.

Staatssekretär *Dr. Stuckart* führte bei der Gelegenheit noch aus, die Frage der Heranziehung der Sozialverwaltung an die allgemeine Verwaltung werde für die untere Instanz durch die jetzt dringlich werdende Kreisordnung akut werden⁹. Er müsse für die Kreisordnung vorschlagen, daß die Arbeits-

⁴ Zu diesem Generalziel des RIM, das tendenziell alle Fachverwaltungen einbezog, vgl. dessen GesEntw. „über den einheitl. Aufbau der dt. Behörden“: Dok. Nrr. 22, 43, 140, sowie die Stellungnahme gegen das Projekt einer Wohnwirtschaftskammer: Dok. Nr. 169.

⁵ Vgl. den auf Betreiben von RStH Sauckel unternommenen Vorstoß des RIM zur Novellierung des ReichsstatthalterG dergestalt, daß dem OP bzw. RStH/GL ein unmittelbares Weisungsrecht an die Reichsmittel- und Landesbehörden zufiel: Dok. Nr. 51. An dieses Ziel knüpfte dann auch RStH Bürckel mit den Entwürfen des Ostmark- und des SaarpfalzG wieder an: Dok. Nr. 173.

⁶ Hierzu s. die Auffassung Stuckarts selbst in Dok. Nr. 96 Ziff. 2.

⁷ Um eine entspr. Initiative bat Krohn Lammers erst in einer Unterredung am 8. 12. 1938. Lammers behielt sie sich vor, stellte aber unabhängig davon eine Erörterung „voraussichtlich noch in einer Kabinettsitzung vor Weihnachten“ im Zusammenhang mit dem OstmarkG in Aussicht, wozu es jedoch nicht kam. Auch eine separate StS-Besprechung unterblieb. R 3901/20637, Bl. 47.

⁸ Wurde am 3. August abgehalten: Dok. Nr. 177, hier auch zum Fortgang.

⁹ Zum Projekt einer Kreisordnung s. Dok. Nr. 158.

ämter an die unteren Verwaltungsbezirke herangezogen werden. Ich erwiderte, es sei mir durchaus nicht unerwünscht, daß die Frage zuerst bei der unteren Instanz auftauche und dort erörtert werden müsse. Ich bat nur um rechtzeitige Mitteilung der Pläne, damit wir Stellung nehmen könnten.

2. W[ieder]v[orlage] (Bespr. MDir. Rettig¹⁰)

K[rohn]

¹⁰ Fand lt. Vm. Krohns am 15. 7. 1938 statt und dürfte v. a. der Planung der nächsten Besprechung gegolten haben: o. Anm. 8.

Zitierhinweis

Nr. 149 Besprechung der Staatssekretäre Krohn und Stuckart vom 27. Juni 1938, 13.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d149>